

Personal- und Betriebsstammdaten

01.07.2015

Interne Stammdatenübersicht zur Vorbereitung einer betriebsbedingten Beendigung. Die Angaben sind auf den Zeitpunkt vor Ausspruch der Wiederholungskündigung bezogen.

Dokumentierte Angaben

Beschaeftigtenzahl (FTE)	190
Stichtag Beschaeftigtenzahl	30.09.2014
Beschaeftigungsbeginn	01.04.2007
Beschaeftigung ununterbrochen	Ja
Betriebszugehoerigkeit (Monate)	99
Betriebsrat vorhanden	Ja
Betriebskennung	BER-T
KSchG anwendbar	Ja
Massenentlassungstatbestand	Ja
Geplante Beendigungen	188
Grad der Behinderung (synthetisch)	40
Gleichstellung mit schwerbehindertem Menschen	Ja
Schwangerschaftsschutz	Nein
Elternzeit	Nein
Aktives Betriebsratsmitglied	Nein
Ersatzmitglied - letzte Betriebsratsstaetigkeit	August 2014
Datenschutzbeauftragte/r	Nein
Wahlvorstand	Nein
Wehr-/Zivildienstschutz	Nein
Automatisiertes Entscheidungssystem eingesetzt	Nein

Gesellschafterbeschluss zur Betriebsstilllegung

20.01.2015

Die Gesellschafterversammlung fasst nach dem Wegfall der Auftraege den Beschluss, den einzigen verbleibenden Betrieb vollstaendig einzustellen.

Die Entscheidung betrifft alle im Betrieb verbliebenen Arbeitsplaetze. Eine Fortfuehrung des bisherigen Betriebs ist nicht vorgesehen.

Dokumentierte Angaben

Unternehmerentscheidung	Vollstaendige Stilllegung des verbleibenden Betriebs nach Kuendigung saemtlicher Kundenauftraege.
Wegfallende Positionen	Saemtliche Check-in- und Passagedienst-Positionen
Personalbedarf nach Stilllegung	Kein verbleibender Beschaeftigungsbedarf im Arbeitgeberunternehmen.
Beschlussdatum	20.01.2015
Stilllegung zum	31.03.2015
Keine Geschaefsttaetigkeit ab	01.04.2015
Saemtliche Arbeitsplaetze entfallen	Ja

Vermerk zur Sozialauswahl

09.06.2015

Pruefvermerk fuer die Wiederholungskuendigungen nach bereits vollzogener Stilllegung. Es wird keine Rangfolge zwischen Arbeitnehmern gebildet, weil keine Arbeitsplaetze fortbestehen.

Dokumentierte Angaben

Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG anwendbar	Nein
Grund der Nichtanwendbarkeit	Vollstaendige Stilllegung des einzigen Betriebs; alle Arbeitsverhaeltnisse sollen zum jeweils fruehestmoeglichen Termin enden.
Vergleichbarer Arbeitnehmerkreis	Nicht anwendbar
Sozialdaten-Matrix	Nicht anwendbar
Gewichtungsmodell	Nicht anwendbar
Punktematrix	Nicht anwendbar
Rangliste	Nicht anwendbar
Herausnahmen aus Sozialauswahl beansprucht	Nein
Auswahlrichtlinie einschlaegig	Nein

Pruefung milderer Mittel und Weiterbeschaeftigung

09.06.2015

Vor Einleitung der Wiederholungskuendigung werden betriebliche Weiterbeschaeftigungs- und Alternativmoeglichkeiten dokumentiert.

Eine konzernweite Ersatzbeschaeftigung wird nicht als gesicherte Arbeitgebermoeglichkeit behandelt.

Dokumentierte Angaben

Verhaeltnismaessigkeitspruefung dokumentiert	Ja
Alternativen geprueft	Ja
Pruefergebnis fuer Mara Klein	[[{"employee": "Mara Klein", "transfer": "keine Stelle", "retraining": "kein Zielarbeitsplatz", "voluntary_redundancy": "geprueft"}]]
Versetzung geprueft	Ja
Versetzung nicht moeglich	Nach vollstaendiger Stilllegung besteht beim Arbeitgeber keine freie oder fortbestehende Stelle.
Umschulung geprueft	Ja
Umschulung nicht zielfuehrend	Kein fortbestehender Zielarbeitsplatz im Arbeitgeberunternehmen.
Freiwillige Beendigung geprueft	Ja
Freiwillige Beendigung angeboten	Nein

Massenentlassungsanzeige - erste Welle

28.01.2015

Historischer Verfahrensstand. Diese Anzeige gehoert zur ersten Kuendigungswelle und ist fuer die spaetere Wiederholungskuendigung nicht die massgebliche Anzeige.

Dokumentierte Angaben

Anzeige eingereicht	Ja
Datum der Anzeige	28.01.2015
Eingang bei Arbeitsagentur	28.01.2015
Anzahl Entlassungen	188
Stellungnahme des Betriebsrats beigefuegt	Nein
Verfahrensstatus der Anzeige	Spaeter als fehlerhaft beurteilt

Ordentliche Kuendigung - erste Welle

13.02.2015

Historische erste Kuendigung. Dieses Schreiben bleibt als bewusstes Datums- und Status-Distraktordokument im Evaluationsfall enthalten.

Dokumentierte Angaben

Kuendigung ausgesprochen am	13.02.2015
Beendigung zum	31.07.2015
Kuendigungsart	Ordentliche Kuendigung
Kuendigungsgrund	betriebsbedingt - Betriebsstilllegung
Integrationsamt-Zustimmung lag vor	Ja
Spaeterer Status	Erste Kuendigung durch BAG nicht als wirksam behandelt

Unterrichtung nach § 17 Abs. 2 KSchG - zweite Welle

10.06.2015

Unterrichtung des Betriebsrats ueber die vorsorglich geplanten Wiederholungskuendigungen nach vollzogener Betriebsstilllegung.

Dokumentierte Angaben

Unterrichtung Betriebsrat	10.06.2015
Betroffene Arbeitnehmer	188
Grund der geplanten Entlassungen	Betrieb bleibt vollstaendig stillgelegt; keine Wiederaufnahme des Geschaeftsbetriebs beabsichtigt.
Beratung zur Vermeidung oder Einschraenkung von Entlassungen angeboten	Ja
Uebermittlungsform	Telefax
Sozialauswahl erforderlich	Nein

Anhoerung nach § 102 BetrVG - Wiederholungskuendigung

12.06.2015

Einzelanhoerung zur beabsichtigten ordentlichen betriebsbedingten Wiederholungskuendigung von Mara Klein.

Dokumentierte Angaben

Anhoerungsschreiben vorhanden	Ja
Anhoerung eingeleitet	12.06.2015 09:00 Uhr
Arbeitnehmeridentitaet enthalten	Ja
Kuendigungsart enthalten	Ja
Kuendigungsgrund enthalten	Ja
Betriebsbedingter Grund eindeutig bezeichnet	Ja
Kuendigungsgrund im Schreiben	betriebsbedingt - vollstaendige Betriebsstilllegung
Sozialauswahldaten beigefuegt	Nein
Stellungnahmefrist bis	19.06.2015 18:00 Uhr
Stellungnahme eingegangen	18.06.2015 16:00 Uhr
Stellungnahme	Bedenken / Widerspruch

Konsultationsvermerk zur zweiten Kuendigungswelle

26.06.2015

Zusammenfassender Vermerk ueber die Beratungen im Konsultationsverfahren nach § 17 KSchG.

Dokumentierte Angaben

Vorschlaege des Betriebsrats	17.06.2015
Beratungstermin	24.06.2015
Praesentation uebermittelt	24.06.2015
Weiteres Schreiben Betriebsrat	25.06.2015
Arbeitgeberentscheidung zum Abschluss	26.06.2015
Einigung ueber Wiedereroeffnung erreicht	Nein
Stand der Beratungen	Ausreichend beraten; keine Einigung

Massenentlassungsanzeige - Wiederholungskuendigungen

26.06.2015

Anzeige fuer die zweite Kuendigungswelle nach erneuter Unterrichtung und Beratung des Betriebsrats.

Dokumentierte Angaben

Anzeige eingereicht	Ja
Datum der Anzeige	26.06.2015
Eingang bei Arbeitsagenturen	26.06.2015
Anzahl Entlassungen	188
Unterrichtung Betriebsrat zuvor	10.06.2015
Stand der Beratungen dargestellt	Ja
Massgebliche Anzeige fuer Wiederholungskuendigung	Ja

Zustimmung des Integrationsamts

08.07.2015

Fiktiv ausgestalteter Zustimmungsbescheid fuer die source-grounded Tatsache, dass vor der Wiederholungskuendigung erneut die Zustimmung des Integrationsamts vorlag.

Dokumentierte Angaben

Behoerde	Integrationsamt
Zustimmung erteilt	Ja
Datum der Zustimmung	08.07.2015
Aktenzeichen	IA-B-2015-0715-C
Bezug der Zustimmung	15.07.2015
Gleichstellung bestaetigt	Ja

Ordentliche betriebsbedingte Kuendigung - Wiederholung

15.07.2015

Endgueltige synthetische Kuendigungserklaerung im Evaluationsfall. Das Arbeitsverhaeltnis wird wegen vollstaendiger Betriebsstilllegung ordentlich beendet.

Dokumentierte Angaben

Kuendigung ausgesprochen am	15.07.2015
Beendigung zum	31.01.2016
Kuendigungsart	Ordentliche Kuendigung
Kuendigungsgrund	betriebsbedingt - vollstaendige Betriebsstilllegung
Kuendigungsschreiben vorhanden	Ja
Schriftform verwendet	Ja
Originalunterschrift	Ja
Unterzeichnung durch Vertreter	Nein
Vollmacht beigelegt	Nein
Zugangsnachweis	Ja
Zustellungsart	Persoenliche Uebergabe
Zugang am	15.07.2015
Gesetzlicher Mindestwert im Testprofil (Tage)	120
Tariflicher Mindestwert im Testprofil (Tage)	180
Tatsaechliche Frist (Tage)	200
Beendigungsdatum im Testprofil gueltig	Ja

Dokumentation Entscheidungsbasis und Gleichbehandlungspruefung

10.07.2015

Interne synthetische Kontrollnotiz. Sie dient allein der Abdeckung universeller Evaluationsfelder; sie bildet keine gerichtliche Feststellung zu AGG-Fragen ab.

Die Schwerbehindertengleichstellung wird separat ueber das Zustimmungsverfahren des Integrationsamts behandelt.

Dokumentierte Angaben

Entscheidungsbasis dokumentiert	Ja
Geschuetzte Merkmale als Auswahlkriterium verwendet	Nein
Gepruefte Merkmale	Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion/Weltanschauung, ethnische Herkunft, sexuelle Identitaet
Diskriminierungsrisiko geprueft	Ja
AGG-Merkmale dokumentiert geprueft	Ja
Entscheidungsbasis fuer AGG-Review vorhanden	Ja
Referenz	Vollstaendige Betriebsstilllegung / Gesellschafterbeschluss 20.01.2015
Kein geschuetztes Merkmal steuert die Auswahl	Ja
Gepruefte Kategorien	AGG § 1 Merkmale